

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6383/2531

นาย สุทัศน์ ชัย ศรี
นาง บุญ ธรรม ชู ยิ่ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

คดีก่อนโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาจำเลยให้การว่าจำเลยไม่ได้กู้ยืมเงินโจทก์ โจทก์กับจำเลยร่วมเล่นแชร์กัน โดยโจทก์เป็นนายวงแชร์เมื่อจำเลยประมูลแชร์ได้ โจทก์ให้จำเลยลงลายมือชื่อในสัญญาไว้เป็นหลักฐาน ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยไม่ได้กู้เงินโจทก์พิพากษายกฟ้อง คดีถึงที่สุด แต่คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นแชร์กับโจทก์ ขอให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาเล่นแชร์ เนื่องจากจำเลยไม่ชำระค่าแชร์ให้แก่โจทก์ คดีทั้งสองจึงมีได้มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ฟ้องโจทก์ไม่เป็นฟ้องซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้ค่าแชร์แก่โจทก์จำนวน 36,761.50บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยเล่นแชร์กับโจทก์เพียง1 มือ และผิดนัดชำระค่าแชร์เพียงงวดเดียว ฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อน ศาลชั้นต้นงดสืบพยานแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหามาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาว่าฟองโจทก์เป็นฟอง
ซ้ำ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 148 หรือไม่ ข้อเท็จ
จริงรับฟังได้ว่า เดิมโจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระหนี้เงินยืมตามคดีหมายเลขดำที่
77/2529 คดีหมายเลขแดงที่121/2529 ของศาลชั้นต้น จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้
กู้ยืมเงินโจทก์ สัญญากู้ที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นสัญญาปลอม ความจริงโจทก์เป็นนายวง
แชร์ดอกตาม จำเลยร่วมเล่นแชร์กับโจทก์ 1 มือ และประมูลแชร์ได้โจทก์ได้ให้จำเลย
ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ไว้เป็นหลักฐานศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าจำเลยไม่ได้
กู้เงินโจทก์ พิพากษายกฟ้องคดีถึงที่สุด คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นแชร์กับโจทก์ 2
วงวงละ 1 มือ จำเลยให้การว่า เล่นแชร์กับโจทก์เพียงวงเดียวและมือเดียว ประเด็น
แห่งคดีจึงมีว่า จำเลยเล่นแชร์กับโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องให้
จำเลยรับผิดชอบโดยอาศัยมูลหนี้ที่จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาเล่นแชร์
เนื่องจากจำเลยไม่ชำระค่าแชร์ให้แก่โจทก์ ไม่ใช่โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญา
กู้เงิน คดีทั้งสองจึงมีได้มีประเด็นที่จะวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน ฟองโจทก์
ไม่เป็นฟองซ้ำกับคดีก่อนจึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 148"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ